

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060053-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANTONIA GELMA CAVALCANTE RODRIGUES

RECORRENTE: HELOISA RODRIGUES FIGUEIREDO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR. ALERGIA. MENOR IMPÚBERE. URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEFERIMENTO. CABIMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5060053-47.2024.4.02.5101

510014242051 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060053-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANTONIA GELMA CAVALCANTE RODRIGUES

RECORRENTE: HELOISA RODRIGUES FIGUEIREDO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus forneçam ao autor o Suplemento Nutricional PREGOMIN PEPTI, conforme prescrição do médico responsável.

Requer o deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, possuir apenas 1 (um) ano de idade e estar em acompanhamento no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle com quadro de alergia à leite de vaca e ovo, com diarreia, vômito e urticária. Assim, busca a tutela jurisdicional para o fornecimento de suplemento nutricional para uso diário, não tendo condições de arcar com os custos.

Aduz que a fórmula prescrita foi considerada a mais adequada tanto para preservar a saúde da paciente quanto para garantir seu desenvolvimento neuropsicomotor e uma alimentação apropriada.

Pedido liminar deferido, consoante decisão de evento 9.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 9 deferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em juízo perfunctório, verifico a presença do fumus boni iuris, na medida em que o laudo médico de evento 1, ANEXO2, fls. 14, comprova que a recorrente, menor impúbere, apresenta sintomas clínicos compatíveis com alergia à leite de vaca e ovo, com diarreia, vômito e urticária, sendo-lhe prescrito o uso de fórmula extensamente hidrolisada (suplemento alimentar PREGOMIN PEPTI) para sua adequada alimentação.

O parecer do NATJUS (evento 7, PARECER1) corrobora a informação médica acerca da indicação do insumo requerido, ressaltando a existência de registro na ANVISA, porém, sem dispensação no SUS pela via administrativa.

No tocante ao periculum in mora, também o reputo presente, pois a fórmula nutricional pleiteada é imprescindível para a própria alimentação da autora e seu bem estar, já que conta apenas com 1 (um) ano de vida e justamente por estar na primeira infância, deve ter atendimento prioritário pelo Poder Público (art. 4º do ECA).

Por fim, ressalto que o Pretório Excelso possui pacífico entendimento no sentido de que a responsabilidade pela tutela do direito fundamental à saúde é de todos os entes federados de maneira solidária, logo, eventuais atos infralegais que estabeleçam atribuições distintas aos referidos entes não podem se sobrepor ao entendimento do STF, nem ao que dispõe a Carta Magna.

Precedente desta 6ª Turma Recursal, mutatis, mutandis, processo nº 5001550-67.2023.4.02.510, julgado à unanimidade em 15/02/2023.

*Ante o exposto, **DEFIRO** a tutela provisória de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora, no prazo de 5 (cinco) dias e na forma prescrita pelo médico assistente, o Suplemento Nutricional PREGOMIN PEPTI, sob pena de multa a ser cominada por este juízo."*

Sendo assim, mantido conteúdo fático-jurídico-probatório no sentido da existência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, deve ser mantida, em juízo perfunctório, a concessão da tutela antecipada, na forma deferida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).